貸主用

建物賃貸借契約書

昭和62年11月18日

堺市高倉台2丁6番1号
株式会社大阪不動産
TEL 0722－93－9966

社団法人 大阪府宅地建物取引業協会制定
(S. 51. 11)

会員業務用

建物賃貸借契約証書

貸主 金丸哲夫・金丸智香子(以下「甲」という)と借主 広幡滋仁(以下「乙」という)との間に、末尾記載の物件(以下「この物件」という)について、次の通り建物賃貸借契約(以下「この契約」という)を締結した。

(使用目的)

第 1 条　乙は、この物件を乙――――――――――及びその家族の居住のみの目的として使用することとし、その他の目的には使用してはならない。

(賃貸借期間)

第 2 条　賃貸借期間(以下「期間」という)は、昭和６２年１１月１８日から、昭和６３年１１月３０日までの期間とする。

なお、期間満了日の６カ月前までに甲から、又は期間満了日の１カ月前までに乙から、解約の申出がない場合には、以後１カ年づつこの契約は自動更新するものとする。

(契約の終了)

第 3 条　(１)乙は、この契約終了後、甲から明渡しを求められたときは、ただちにこの物件を乙の責任と費用において甲に明渡すものとする。

(２)乙が、前項の明渡義務の履行を遅滞したときは、損害金として期間満了の日、又はこの契約の解除の日より明渡しを完了した日まで、日割計算をもって、賃料の倍額に相当する金額を甲の指定する方法により甲に支払うものとする。

(3)前2項によるこの物件明渡しのとき、収去されなかった物件は、すべて甲の所有に帰し、それにより乙が損害をこうむっても、甲に対してなんらの請求をしないものとする。

(賃　　料)

第 4 条 (1)賃料は月額100,000円とし、乙は毎月末日までにその翌月分を甲の指定する方法により、甲に支払うものとする。但し、この契約の始期及び終期において、1カ月に満たない端数の期間が生じた場合には、当該月の賃料は日割計算により算出するものとする。

(2)前項の賃料が昭和63年11月30日までは、この物件に関する公租公課の増減、もしくは一般経済情勢の変動により、近隣の賃料水準と比較して著しく不適当となっても甲は乙に賃料改訂の申し出はしないものとする。但し、この期日以後はこの限りでない。

(保　証　金)

第 5 条 (1)乙はこの契約上の債務を担保するため、保証金として1,500,000円を乙の契約の締結と同時に甲に預託するものとする。

(2)保証金は無利息とし、甲は期間中といえども、当該保証金をもって乙の甲に対する延滞賃料債務、損害賠償債務その他、この物件の賃貸借に関する一切の債務の弁済に随時充当できるものとする。

(3)この契約が終了した場合は、甲は乙よりこの物件の明渡しを受けると同時に、保証金の80%相当額を乙に返還するものとする。但し、2項の弁済額があれば当該分を除いて返還する。

④ この契約の期間中に乙の都合により乙が甲にこの契約の解除を申入れた場合は前3項と同様の取扱いをする。

⑤ この契約の期間中に甲の都合により甲が乙にこの契約の解除を申入れた場合は当初の契約期間中であれば、甲は保証金全額を乙に返還し、自動更新期間中であれば前3項と同様の取扱いをする。但し、2項の弁済額があれば、当刻分を除いて返還する。

⑥ 乙は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡質入れ並びに担保に提供することはできない。

(解約予告)

第 6 条 甲がこの契約を解除しようとするときは6カ月前までに、又、乙は1カ月前までに相手方に申入れしなければならない。契約解除の予告期間中の賃料は乙の負担とする。

(構造などの変更の禁止)

第 7 条 ① 乙は、この物件に対し、増築、改築、大修繕はもちろん造作加工などこの契約の締結時の原状を変更する行為を一切しないものとする。

② 乙においてやむを得ない事情により、前項の行為をしようとするとき、予め書面による甲の承諾を受けるものとする。

(転貸などの禁止)

第 8 条 乙はこの物件の全部又は一部について、賃借権の譲渡、転貸はもちろん、第三者との共同使用及びそれらに準ずる行為を

してはならない。

（契約の解除）

第 9 条 ① 甲又は乙がこの契約に定められた条項に違反した場合は、その相手方は何らの催告を要せずにこの契約を解除することができる。

② 乙が前項のほか、次の各号の一に該当するときは、甲は第2条の期間内といえども催告その他なんらの手続を要しないで、この契約を解除でき、乙は、この物件をただちに明渡さなければならない。

1．賃料を2カ月以上延滞したとき。

2．前項に掲げるもののほか、乙において、甲乙間の信頼関係を破る行為のあったとき。

（公租公課の負担）

第１０条 この物件に関する公租公課及び火災保険料は甲の負担とする。

（費用の負担）

第１１条 電気、ガス、水道、電話料等諸料金は乙の負担とする。

（善管注意義務）

第１２条 乙はこの契約の期間中、この物件を善良な管理者としての注意をもって管理しなければならない。もし、乙及び乙の使用人の故意又は過失によりこの物件を毀損もしくは滅失させたときは、乙の費用と責任においてこれを賠償するものとする。但し、天災その他不慮の災害による場合はこの限りでない。

（そ の 他）

第１３条 この契約に定めのない事項については民法など関連諸法規並びに取引慣行に従がい、甲乙協議のうえ、善処するものとする。

昭和62年11月18日

甲（貸主） 住 所 堺市晴美台2丁目6
氏 名 金丸哲夫
金丸智恵子

乙（借主） 住 所 堺市高倉台1丁目25番25
氏 名 広畑滋仁

大阪府知事(1)才28943号 昭和62年2月25日
堺市高倉台２丁６番１号
株式会社大阪不動産
代表取締役 辻尾卓也
宅地建物取引主任者 小出準一
登録番号大阪才32965号 昭和58年1月10日

物件の表示

（登記面）

－建物－　堺市高倉台１丁５番地２５

家屋番号５番２５

居　宅　木造瓦葺２階建

床面積　１階　５８．８５㎡

２階　３１．２０㎡

以上建物その他一切現況有姿のままとする。

以　上

貸借重要事項説明書（建物）

昭和62年11月14日

物件の表示	所在地	堺市高倉台1T5番25	（名称）
	種類	居宅	（現況）居宅
	構造	木造瓦葺2階建	
	貸借の目的となる部分	2 階建のうち 1.2 階　号室	
貸主の住所氏名	（住所）堺市晴美台2T46番6号	（氏名）金丸 智香子	
登記簿に記載された事項	所有権に関する事項	堺市高倉台1T5番25号 持分2分の1、金丸哲夫 同所同番同号 2分の1 金丸智香子	
	所有権以外の権利に関する事項	なし	
都市計画法等の法令に基づく制限の概要	第一種住居専用地域		

設備	飲用水	公営水道・私営・井戸	便所	汲取・改良便所・水洗
	電気	完備	その他の設備について	
	ガス	都市ガス・プロパン		
	排水	良好		

賃貸借の条件	保証金	¥1,500,000円 解約時¥300,000円引	その他
	家賃	¥100,000円（1ケ月）	
	共益費	円（1ケ月）	
	その他の負担金	円	
公道負担について	有（　　）無		
契約の解除に関する事項	建物賃貸借契約証書(案)第9条		
損害賠償の予定又は違約金に関する事項	仝上　第5条		

区分所有建物の場合の説明事項	通常の管理費用の額		
	管理の委託先	商号又は名称	
		主たる事務所の所在地	

備考（未完成建物については図面等を添付。）

保証所等に関する説明（法第35条の2）	宅地建物取引業保証協会の名称及び住所	社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東京都千代田区東神田１－10－６
	宅地建物取引業保証協会の事務所の所在地	大阪市東区船越町２丁目57番地
	弁済業務保証金の供託所及びその所在地	東京法務局 東京都千代田区大手町１－３－３

（免許番号・免許年月日）~~建設大臣~~ 大阪府知事（ 1 ）第28943号　昭和62年2月25日

商号又は名称　株式会社大阪不動産　取引主任者氏名　小出準一 ㊞

代表者名　代表取締役 辻尾卓 ㊞　取引主任者登録番号（大阪）第32965号

主たる事務所　堺市高倉台2丁6番1号

住所

受領者　㊞

社団法人 大阪府宅地建物取引業協会制定